

1500222-37.2018.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2031876/2018 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS,
1799/2018 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS GOBBI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

O caso dos autos comporta imediata extinção da punibilidade do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500222-37.2018.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500222-37.2018.8.26.0300

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2031876/2018 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS,
1799/2018 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CARLOS GOBBI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

O caso dos autos comporta imediata extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Analisando a pretensão punitiva deduzida, por questão de justiça e atendendo às

finalidades do processo é necessário nessa fase processual reconhecer, desde logo, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva nos termos do artigo 110, do Código Penal. Tal reconhecimento nesse momento processual funda-se no que dispõe o artigo 61 do Código de Processo Penal que estabelece que, "Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício".

É certo que a sentença prolatada a págs. 98/103 julgou procedente em parte a pretensão punitiva estatal a fim de condenar o acusado LUIS CARLOS GOBBI, qualificado nos autos, à pena consistente em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, pela prática do crime previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, que, nos termos do art. 30, da Lei 11.343/06, prescreve em 02 (dois) anos.

O Ministério Público não recorreu da sentença, de forma que a pena aplicada não pode ser majorada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento de eventual da apelação interposta pela defesa.

Assim, o prazo prescricional, no caso dessa condenação, é de 02 (dois) anos.

Verifica-se que, entre a data da publicação da sentença e a presente data, houve decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, ocorrendo, desta forma, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Posto isso, declaro extinta a punibilidade do réu LUIS CARLOS GOBBI, qualificado nos autos, em relação aos fatos descritos na denúncia, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos moldes da tabela do convênio OAB/DPSP.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Jardinópolis, 22 de setembro de 2022.

Mariana Tonoli Angeli

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA